

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5107149-58.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: MARIA APARECIDA FERREIRA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA DE URGÊNCIA. EXAME DE POLISSONOGRRAFIA E CONSULTA EM MEDICINA DO SONO. TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA DE URGÊNCIA IMPROVIDA

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2025.

5107149-58.2024.4.02.5101

510015441032 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5107149-58.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: MARIA APARECIDA FERREIRA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência em face de decisão que indeferiu a antecipação da tutela requerida pela parte autora, cujo pedido é marcação de exame de polissonografia e consulta em medicina do sono, em razão de quadro clínico da parte diagnosticado em 21/06/2024..

Indeferido o efeito suspensivo ativo, não foram apresentadas contrarrazões pelas recorridas nem indicada nestes autos qualquer alteração no quadro que justifique a alteração do juízo já emitido.

VOTO

Já foram devidamente apreciados na decisão monocrática os argumentos apresentados pela parte autora.

Entendo suficientes os fundamentos expostos, tanto na decisão recorrida, como na que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela.

Assevero ainda, que na medida de urgência tratamos apenas de requisitos para concessão de antecipação de tutela, e não de pressupostos de análise do mérito do pedido principal formulado na ação da qual esta é dependente. Portanto, nada impede que, após a dilação probatória necessária e o contraditório completo, naquela ação seja apreciado e julgado procedente o pedido autoral. Apenas na via estreita desta medida de urgência isso se torna improprio, sem a instrução completa.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e arquivem-se

Ante o exposto, **VOTO POR NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA.**

